

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 22 ramadan 1441 – 15 mai 2020

163^{ème} année

N° 43

Sommaire

Décrets-lois

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-19 du 15 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives au remboursement des crédits et financements octroyés par les banques et les établissements financiers à leurs clients 1029

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l'utilisation des moyens de communication modernes et l'adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques 1030

Nomination de gestionnaires généraux de documents et d'archives 1033

Nomination d'un administrateur général 1033

Nomination d'un gestionnaire en chef de documents et d'archives 1033

Nomination d'un administrateur en chef 1033

Ministère de la Justice

Décret gouvernemental n° 2020-311 du 15 mai 2020, portant application des dispositions de l'article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais 1033

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mai 2020, portant délégation de signature 1034
Nomination de gestionnaires généraux de documents et d'archives 1034
Nomination de gestionnaires en chef de documents et d'archives 1034

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 15 mai 2020, portant application des mesures exceptionnelles d'appui aux clients des institutions de microfinance sous forme de sociétés anonymes 1034

Ministère de l'Education

Nomination d'un sous-directeur 1035

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime et des Ressources Hydrauliques

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 6 mai 2020, portant délégation de signature 1035

Ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation Digitale

Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale des télécommunications 1036

Ministère de l'Energie, des Mines et de la Transition Energétique

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de la transition énergétique du 15 mai 2020, fixant le niveau minimal de la puissance souscrite individuelle de l'autoconsommateur ou des autoconsommateurs ouvrant le droit de vente de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables 1036

Ministère des Affaires Locales

Décret Gouvernemental n° 2020-312 du 15 mai 2020, fixant le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique citoyen et les règles régissant la tenue et la gestion de son Registre 1037

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté de ministre des affaires religieuses du 15 mai 2020, portant délégation de signature 1041

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 15 mai 2020, portant délégation de signature 1041

Ministère de l'Environnement

Décret gouvernemental n° 2020-313 du 15 mai 2020, modifiant et complétant le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable 1042

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 1049
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur 1049
Nomination d'un sous-directeur 1049
Nomination d'un chef de service 1049

Décrets-lois

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-19 du 15 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives au remboursement des crédits et financements octroyés par les banques et les établissements financiers à leurs clients.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Après délibération du conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - La Banque centrale de Tunisie fixe, par circulaire, les délais et procédures du report de remboursement des échéances des crédits et financements octroyés par les banques et les établissements financiers à leurs clients.

Le report de l'exécution des obligations des débiteurs conformément à l'alinéa 1^{er} du présent article, n'entraîne pas la révision des contrats de crédit, de financement et autres documents et titres.

Les contrats d'assurances ainsi que les obligations de garantie et le cautionnement, qu'ils soient personnels ou réels, liés aux contrats de crédit et de financement, continuent de produire leurs effets tout au long de la période additionnelle due au report.

Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 15 mai 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l'utilisation des moyens de communication modernes et l'adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au Tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000,

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,

Vu la loi n° 2004-89 du 31 décembre 2004, relative aux procédures de constitution de sociétés en ligne,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique telle que modifiée par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,

Vu la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups,

Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises,

Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement, notamment son article 2,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaire, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l'audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l'application des recommandations contenues dans le rapport d'audit,

Vu le décret n°2007-3004 du 27 novembre 2007, fixant les conditions et les procédures de déclaration et d'autorisation pour le traitement des données à caractère personnel,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à une autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation du projet et la fixation des dispositions en relation et leur simplification,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d'octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l'organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation,

Vu le décret Présidentiel n°2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objectif de fixer les conditions, les modalités et les délais d'application de l'article 2 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement, et ce, en ce qui concerne la simplification des procédures administratives applicables aux investisseurs et aux entreprises économiques, à travers la mise en place de mécanismes garantissant la consécration des principes de transparence et ne pas leur demander de produire de documents dont disposent les structures publiques ou de documents émis par celles-ci, ainsi qu'à travers l'utilisation de moyens de communication modernes à cet effet.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental s'applique aux structures publiques, telles que définies par l'article 3 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 susvisée.

Art. 3 - Au sens du présent décret gouvernemental on entend par document, tout support d'informations ou de données créées par les structures publiques ou recueillies par celles-ci dans le cadre de la gestion du service public, qui sont requises par la législation et la réglementation en vigueur, quelque soit leur forme ou leur support.

Art. 4 - Les structures publiques telles que définies par l'article 3 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 susvisée, s'engagent à consacrer les principes de la transparence dans leurs relations avec les investisseurs et les entreprises économiques à travers :

1- La mise à disposition de toutes les informations relatives aux conditions, aux délais et au processus d'accomplissement des procédures administratives auxquels sont soumis les investisseurs et les entreprises économiques, et les modalités de leur obtention par tous les moyens disponibles, et leur publication et mise à jour sur les sites électroniques officiels des ministères et des structures publiques intéressées, et en utilisant tous les moyens de communication modernes,

2- L'abstention de demander aux investisseurs ou aux entreprises économiques tout document administratif non prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur,

3- La permission aux investisseurs et aux entreprises économiques de suivre le processus de traitement de leurs dossiers et demandes en ligne,

4- L'adoption des moyens de paiement électronique et les terminaux de paiement pour s'acquitter des redevances dues pour les prestations administratives fournies aux investisseurs et aux entreprises économiques,

5- La mise en ligne de tous les modèles des cahiers des charges et permettre leurs téléchargement à distance,

6- La digitalisation des imprimés administratifs relatifs aux demandes d'obtention de prestations au profit des investisseurs et des entreprises économiques. Les imprimés administratifs électroniques ont la même valeur probante que les imprimés en papier.

Art. 5 - Les structures publiques doivent, dans les délais légaux adoptés, échanger entre elles les documents dont elles disposent ou les documents émis par celles-ci, ainsi que les informations et les données pour le traitement des demandes présentées par les investisseurs et les entreprises économiques en vue de l'obtention d'une prestation administrative en relation avec la réalisation de l'investissement, ou d'une autorisation d'exercice d'une activité économique ou pour la création d'une entreprise économique ou lors de la déclaration d'investissement, et ce, à travers le courrier électronique officiel de ces structures, leurs applications informatiques ou à travers une plateforme d'échange électronique de données et des informations entre les structures publiques, mise en place, à cet effet, par le ministère chargé des technologies de la communication et de la transformation digitale.

Les structures publiques qui détiennent ces documents, informations et données, ne peuvent pas se prévaloir du secret professionnel sauf dans les limites de la législation en vigueur, tout en respectant les engagements qui incombent aux structures publiques en ce qui concerne la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 6 - Les structures publiques doivent appliquer les normes en vigueur relatives à la sécurité informatique pour garantir la qualité et la crédibilité de l'échange des documents, des informations et des données relatives au traitement des demandes et des déclarations présentées par les investisseurs et les entreprises économiques.

Art. 7 - Les structures publiques doivent mettre à jour les documents, les informations et les données échangés périodiquement et chaque fois qu'un changement survient, afin de garantir leur crédibilité.

Les structures publiques doivent informer les investisseurs et les entreprises économiques des documents, des informations et des données transférées et de la partie à laquelle le transfert a eu lieu, par un moyen qui laisse une trace écrite, ou leur permettre de les consulter.

Les investisseurs ou les entreprises économiques peuvent demander de corriger les documents, les informations et les données transférés en cas où il s'est avéré qu'une erreur s'est produite.

Art. 8 - Les structures publiques sont chargées de conserver les documents, les informations et les données échangés selon les délais de conservation prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 9 - Les structures publiques fixent par arrêtés ministériels dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, une liste préliminaire des documents dont elles disposent ou des documents émis par elles incluant des informations et des données qui font l'objet d'échange électronique.

L'insertion de l'ensemble des documents dont disposent les structures publiques ou les documents émis par celles-ci ou par d'autres structures publiques, dans la liste des documents concernés par l'échange électronique des informations et des données sera progressivement complétée.

Art. 10 - Il est créé auprès de la Présidence du Gouvernement une « commission de suivi et de coordination des mécanismes de simplification des procédures administratives au profit des investisseurs et des entreprises économiques », chargée du suivi de l'application des dispositions du présent décret gouvernemental.

La commission est composée comme suit :

- Un représentant du ministre chargé de la modernisation administrative, en qualité de Président,
- Un représentant du ministère chargé des finances, membre,
- Un représentant du ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, membre,
- Un représentant du ministre chargé de l'industrie et de petites et moyennes entreprises, membre,
- Un représentant du ministère chargé des technologies de la communication et de la transformation digitale, membre,
- Un représentant de l'Instance tunisienne de l'investissement, membre,
- Un représentant du Centre national de l'informatique, membre,
- Un représentant de l'Agence nationale de la sécurité informatique, membre.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des réformes et perspectives administratives à la Présidence du Gouvernement.

La commission est chargée notamment:

- de prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter l'échange des documents, des informations et de données entre les différentes structures publiques dans le cadre de l'application des dispositions du présent décret gouvernemental,
- d'apporter le soutien nécessaire aux structures publiques pour surmonter les difficultés juridiques et techniques ayant trait à l'échange de ces documents, informations et données,
- d'émettre un avis sur la liste des documents mentionnée à l'article 9 du présent décret gouvernemental.

La commission se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par mois, et chaque fois que de besoin.

Le Président de la commission peut convoquer des experts en la matière et toute personne dont la présence est jugée utile aux travaux de la commission.

Art. 11 - Il est créé au sein de chaque ministère intéressé par l'investissement, un groupe de travail chargé du suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent décret gouvernemental au niveau sectoriel, en coordination avec la commission mentionnée à l'article 10 du présent décret gouvernemental.

Art. 12 - Le ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Pour Contreseing
Le ministre d'Etat auprès du
chef du gouvernement
chargé de la fonction
publique, de la gouvernance
et de la lutte contre la
corruption
Mohamed Meherzi Abbou

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 12 mai 2020.

Sont nommés dans le grade de gestionnaire général de documents et d'archives aux archives nationales :

- Monsieur Hassen Zguerni,
- Monsieur Abdelkerim Limam,
- Monsieur Hatem Hattab.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 12 mai 2020.

Madame Awatef Khammassi, administrateur en chef, est nommée dans le grade d'administrateur général au corps administratif commun des administrations publiques aux archives nationales.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 12 mai 2020.

Madame Essia Omri, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est nommée dans le grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives aux archives nationales.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 12 mai 2020.

Monsieur Riadh Hedhili, administrateur conseiller, est nommé dans le grade d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques aux archives nationales.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret gouvernemental n° 2020-311 du 15 mai 2020, portant application des dispositions de l'article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais.

Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la justice,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19»,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais, notamment son article 2,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, portant fixation des prescriptions de confinement ciblé, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Le délai d'un mois mentionné à l'article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020 susvisé, commence à courir à compter de la date de publication du présent décret gouvernemental au Journal officiel de la République tunisienne.

Art 2 - La ministre de la justice est chargée de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis le 15 mai 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Pour Contreseing
La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mai 2020, portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, en son article 50,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-108 du 2 avril 2019,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif à l'organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-13 du 11 janvier 2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-298 du 17 août 2017, portant attribution au colonel major de la sûreté nationale Ghazi Ali Khamri de la fonction de directeur général des services communs à la direction générale de la sûreté nationale au ministère de l'intérieur,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et ses membres.

Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, le colonel major de la sûreté nationale Ghazi Ali Khamri, chargé des fonctions de directeur général des services communs à la direction générale de la sûreté nationale, est habilité à signer par délégation du ministre de l'intérieur tous les documents entrant dans le cadre des attributions de la direction générale des services communs à l'exception des décisions à caractère réglementaire.

Art. 2 - le colonel major de la sûreté nationale Ghazi Ali Khamri est autorisé à sous-déléguer sa signature aux agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale des catégories «A1» et «A2» mentionnés au décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale soumis à son autorité, conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 27 février 2020.

Tunis, le 4 mai 2020.

Le ministre de l'intérieur

Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mars 2020.

Les gestionnaires en chef de documents et d'archives, dont les noms suivent sont nommés dans le grade de gestionnaire général de documents et d'archives au ministère de l'intérieur:

- Fatma Mahdouani.

- Faïza Zariat.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mars 2020.

Les gestionnaires conseillers de documents et d'archives, dont les noms suivent sont nommés dans le grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives au ministère de l'intérieur:

- Mariem Ghazwani,

- Fatma Ben Hmida.

MINISTERE DES FINANCES**Arrêté du ministre des finances du 15 mai 2020, portant application des mesures exceptionnelles d'appui aux clients des institutions de microfinance sous forme de sociétés anonymes.**

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de microfinance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014, notamment ses articles 41 et 42,

Vu le décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, fixant les modalités de fonctionnement de l'autorité de contrôle de la microfinance,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2016, fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de microfinance.

Vu l'avis de l'autorité de contrôle de la microfinance.

Arrête :

Article premier - La période du report des échéances de microfinancements accordés par les institutions de microfinance sous forme de sociétés anonymes dont les délais de paiement en principal et en intérêts sont initialement prévus durant la période allant du 1^{er} mars 2020 au 31 août 2020, n'est pas prise en compte dans le calcul de l'antériorité des créances au sens de l'article 7 de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2016, fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de microfinance, et ce pour les bénéficiaires des mesures exceptionnelles entreprises pour soutenir les clients des institutions de microfinance sous forme de sociétés anonymes pour faire face aux répercussions de la crise du Coronavirus «COVID 19».

Art. 2 - Les dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2016 susvisé, ne s'appliquent pas aux microfinancements dont les échéances de remboursement, en principal et en intérêts, initialement prévus durant la période allant du 1^{er} mars 2020 au 31 août 2020, ont fait l'objet d'un report, et ce dans le cadre des mesures exceptionnelles susvisées.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter de sa publication.

Tunis, le 15 mai 2020.

Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 2020.

Monsieur Mohamed Ali Balti, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions de chef de bureau d'ordre central au cabinet du ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 6 mai 2020, portant délégation de signature.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2002-172 du 24 avril 2020, portant nomination de Monsieur Abderrazak Trabelsi, ingénieur général, chef de cabinet du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques, et ce, à compter du 2 mars 2020,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-173 du 24 avril 2020, portant nomination de Monsieur Abderrazak Trabelsi, ingénieur général, chargé de mission au cabinet du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques, et ce, à compter du 2 mars 2020.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abderrazak Trabelsi, ingénieur général, chargé de mission et chef de cabinet du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques, est habilité à signer par délégation du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 2 mars 2020.

Tunis, le 6 mai 2020.

*Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques*

Oussema Kheriji

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE**

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale du 4 mai 2020.

Monsieur Samir Saied est nommé membre représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale des télécommunications, et ce, en remplacement de monsieur Mohamed Fadhel Kraiem.

**MINISTERE DE L'ENERGIE, DES
MINES ET DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE**

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de la transition énergétique du 15 mai 2020, fixant le niveau minimal de la puissance souscrite individuelle de l'autoconsommateur ou des autoconsommateurs ouvrant le droit de vente de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables.

Le ministre de l'énergie, des mines et de la transition énergétique,

Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, tel que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement, notamment son article 7,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2020-105 du 25 février 2020, notamment son article premier,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-183 du 28 avril 2020, relatif à la création du ministère de l'énergie, des mines et de la transition énergétique et à la fixation de ses attributions et des structures qui relèvent de son autorité.

Arrête :

Article premier - Le niveau minimal de la puissance souscrite individuelle de l'autoconsommateur ou des autoconsommateurs, prévu à l'article 9 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015 susvisée, est fixé à 2 MW.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2020.

Le ministre de l'énergie, des mines et de la transition énergétique

Mongi Marzoug

Vu

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Décret Gouvernemental n° 2020-312 du 15 mai 2020, fixant le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique citoyen et les règles régissant la tenue et la gestion de son Registre.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et du ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 57-3 du 1^{er} août 1957 réglementant l'état civil, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l'âge de la majorité civile.

Vu le Code de la nationalité tunisienne promulgué par le décret-loi n° 63-6 du 28 février 1963, relatif à la refonte du Code de la nationalité tunisienne, ratifié par la loi n° 63-7 du 22 avril 1963, tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2010-55 du 1^{er} décembre 2010,

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l'identifiant unique du citoyen.

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication.

Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l'information et de la communication.

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, relatif à la création du ministère des affaires locales et à la fixation de ses attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020 portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique citoyen et les règles qui régissent la tenue et la gestion de son Registre.

Chapitre premier

De l'identifiant unique citoyen

Art. 2 - L'identifiant unique citoyen désigné ci-après par «l'identifiant», comprend une série de onze (11) chiffres composés de gauche à droite de trois (3) groupes consécutifs qui se succèdent :

a. Un chiffre supplémentaire,

b. Huit chiffres séquentiels aléatoires,

c. Une Clé de contrôle et de vérification à deux chiffres.

Art. 3 - L'identifiant ne peut contenir aucune indication susceptible de révéler l'identité de la personne.

Il est également interdit d'attribuer le même identifiant à plusieurs personnes ou d'attribuer à une personne plusieurs identifiants.

Art. 4 - La divulgation de l'identifiant sur la plateforme d'état civil est interdite pour les agents chargés de délivrer les actes d'état civil.

Art. 5 - L'identifiant peut être placé sous forme de QR code sur les documents délivrés par les organismes cités à l'article 17 du présent décret gouvernemental.

Les spécifications techniques du QR code sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires locales et du ministre chargé des technologies de la communication et de la transformation digitale.

La liste des documents pouvant porter le QR code est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé des affaires locales et du ministre de tutelle sectorielle de l'organisme intéressé après approbation de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Chapitre II

Du Registre de l'identifiant unique citoyen

Art. 6 - L'enregistrement, la transmission et l'échange d'informations relatives à l'identifiant sont opérés dans le cadre d'un système d'information dénommé "Registre de l'identifiant unique citoyen", désigné ci-après par « le Registre ».

Art. 7 - Le Registre vise à :

- Faciliter l'échange d'informations entre les organismes habilités à l'utiliser,
- Éviter de demander aux citoyens et citoyennes des informations créées ou conservées par les organismes habilités à l'utiliser,
- Permettre la mise à jour automatique des registres sectoriels du secteur public en ce qui concerne les informations générales concernant les citoyens et citoyennes, et ce, dans les limites que permet le cadre juridique,
- Simplifier la gestion des registres sectoriels gérés par les organismes habilités à accéder au registre dans le cadre de leurs missions,
- Simplifier les procédures administratives établies par les organismes habilités à l'utiliser.

Art. 8 - Sont inscrites au Registre, les personnes suivantes:

- a. Les personnes de nationalité tunisienne inscrites aux registres de l'état civil des communes,
- b. Les personnes de nationalité tunisienne inscrites aux registres de l'état civil des missions diplomatiques et des consulats tunisiens à l'étranger ;
- c. Les personnes qui acquièrent la nationalité tunisienne par voie de naturalisation.

Art. 9 - Les données enregistrées dans le Registre sont gérées et utilisées conformément aux dispositions de la loi organique relative à la protection des données à caractère personnel susvisée et sous le contrôle de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Art. 10 - Toute personne ayant pris connaissance d'une violation des normes de protection des données traitées dans le registre peut faire une opposition à ce sujet auprès de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Art. 11 - Sont enregistrées et conservées dans le registre, pour toute personne, les données suivantes :

- a. L'identifiant,
- b. Le nom et prénom en arabe,
- c. Le nom et prénom en français,
- d. Le lieu et date de naissance,
- e. La référence de l'acte de naissance,
- f. Le sexe,
- g. La nationalité d'origine,
- h. La référence d'acquisition de la nationalité,
- i. L'adresse de résidence principale,
- j. La référence de l'acte de décès,
- k. Les lieux et dates de décès et d'inhumation,
- l. L'état civil,
- m. Les ascendants et les descendants de premier degré, que la lignée ressort de l'acte de naissance ou d'une décision de justice ;
- n. La référence des décisions judiciaires d'interdiction.

Art. 12 - Les données sont conservées dans le registre pour une période de trente (30) ans à compter de la date de décès de la personne intéressée ou de la perte de sa nationalité.

Art. 13 - Le ministre chargé des affaires locales est chargé de la tenue du registre, du traitement des données qui y sont consignées et de la mise en place d'une plateforme numérique de sa gestion et veille à ce que les données enregistrées dans le registre aux données papiers originaux.

Art. 14 - Les données enregistrées dans le Registre ont force probante jusqu'à preuve du contraire.

Ces données peuvent être une alternative à celles qui sont inscrites dans les registres en papier.

Art. 15 - Toute personne, ayant constaté une non-correspondance entre les données du Registre et celles du registre en papier, doit en informer l'Unité de gestion du registre créée en vertu des dispositions de l'article 23 du présent décret gouvernemental.

Art. 16 - Les officiers de l'état civil dans les communes ou dans les postes diplomatiques ou dans les consulats au sein desquels les actes de naissance ont été établis, doivent mettre à jour les données du Registre dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date d'insertion.

Art. 17 - Sont habilités à accéder aux données du Registre et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les organismes suivants, désignés ci-après par « les organismes » :

- a. Les autorités publiques,
- b. Les administrations centrales, régionales et locales, les établissements et les entreprises publics, les collectivités locales et les instances indépendantes,
- c. Les organismes judiciaires.
- d. Les organismes privés chargées de la gestion d'un service public et qui peuvent, à l'occasion de l'exercice d'une mission d'intérêt général, recourir aux données du registre. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires locales après approbation de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Art. 18 - Les organismes cités à l'article 17 du présent décret gouvernemental peuvent accéder aux données du Registre conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

Dans le cas où une quelconque violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article est constatée, l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel peut demander à l'unité de gestion du Registre créée en vertu de l'article 23 du présent décret gouvernemental de prendre une décision d'interdiction provisoire d'accès au Registre pour la structure contrevenante jusqu'à ce que la levée de la violation soit constatée.

Art. 19 - Les organismes ne peuvent exiger du citoyen de leur fournir des données enregistrées dans le Registre.

Art. 20 - Chaque opération de consultation, mise à jour, modification ou de transmission des données de la personne intéressée est enregistrée à travers la plate-forme numérique de gestion du Registre.

Toute personne peut, pendant une période d'une seule année à compter de la date de réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa premier du présent article, consulter la date et l'identité de l'organisme qui a procédé à l'accès ou à toute opération relative à ses données personnelles et ce, à travers un site électronique dédié à cet effet ou tout autre moyen officiel de communication numérique.

Art. 21 - Les organismes sont tenus de faciliter la réalisation des missions de contrôle de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Les organismes doivent également désigner un agent chargé de la protection des données à caractère personnel, et en informer obligatoirement l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Art. 22 - Les organismes doivent effectuer des audits périodiques de sécurité des systèmes et réseaux d'information conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité informatique.

Chapitre III

De l'Unité de gestion du Registre de l'identifiant unique citoyen

Art. 23 - Il est créé au sein du ministère chargé des affaires locales, une unité dénommée «Unité de gestion du Registre de l'identifiant unique citoyen» désignée ci-après par l'Unité.

Art. 24 - L'Unité créée par l'article 23 ci-dessus, est chargée de :

- Gérer le Registre et la base de données de l'état civil,
- Mettre en place des mécanismes d'attribution de l'identifiant,
- Assurer la qualité, la sécurité et la mise à jour des données du Registre,
- Assurer le bon fonctionnement du système d'information de l'identifiant unique citoyen,
- Mettre en place des mécanismes d'accès aux données du Registre conformément à la législation et réglementation en vigueur,
- Mettre en place les mécanismes nécessaires permettant aux personnes de consulter les opérations relatives à leurs données personnelles, leur historique et l'identité de l'organisme ayant procédé à l'accès.

- Encourager l'utilisation des services liés à l'identifiant,

- Présenter des propositions dans le cadre de la stratégie d'utilisation de l'identifiant.

L'unité est également chargée des missions exécutives consistant à assurer :

- La prestation des services électroniques ayant force probante et permettant l'accès et la mise à jour des données du Registre,

- La qualité des données échangées,

- La fluidité et la continuité de l'accès aux données échangées,

- La protection des données dans l'opération d'échange des données,

- La gestion des réclamations liées au fonctionnement de ce service.

Art. 25 - L'Unité est chargée, d'établir des tableaux de concordance entre les identifiants sectoriels dont elle dispose et qu'elle administre et l'identifiant et ce, en coordination avec les organismes.

Art. 26 - Le Centre national de l'informatique est chargé des missions techniques et opérationnelles liées à la gestion du registre.

Les opérations sus-indiquées sont réalisées sous la supervision de l'Unité.

Les missions et les engagements de chaque partie sont déterminés par une convention conclue à cet effet conformément aux procédures en vigueur après consultation de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Chapitre IV

Du Conseil de suivi d'utilisation de l'identifiant unique citoyen

Art. 27 - Il est créé auprès du ministre chargé des affaires locales, un Conseil de suivi d'utilisation de l'identifiant, désigné ci-après par « le Conseil ».

Art. 28 - Le Conseil veille au bon fonctionnement, et à la bonne gestion et utilisation du Registre.

Sont obligatoirement soumises au Conseil toutes les demandes d'accès aux données du Registre et à ses utilisations.

Le Conseil est chargé de la coordination entre les différents organismes afin d'instaurer l'identifiant et de généraliser ses usages.

Art. 29 - Le Conseil est présidé par le ministre chargé des affaires locales ou son représentant. Il est composé des membres représentant les structures suivantes :

- Le ministère de l'intérieur,

- Le ministère de la justice,

- Le ministère chargé des affaires sociales,

- Le ministère chargé des technologies de la communication et de la transformation digitale,

- Le ministère chargé de la santé,

- Le ministère chargé de l'éducation,

- Le ministère chargé de l'enseignement supérieur,

- Le ministère chargé des finances,

- L'Instance nationale de protection des données à caractère personnel,

- L'Unité de l'administration électronique à la présidence du gouvernement,

- La direction générale de l'informatique et de développement des applications informatiques au sein du ministère chargé des affaires locales,

- Le Centre national de l'informatique,

- L'Agence nationale de sécurité informatique,

Le président du Conseil peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile pour participer aux travaux du Conseil.

Art. 30 - Les membres du Conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires locales sur proposition des ministres intéressés.

Art. 31 - Le Conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que de besoin, sur un ordre du jour transmis à tous ses membres sept (7) jours au moins avant la date de la réunion.

Les délibérations du conseil ne sont valables qu'en présence de son président et de la moitié de ses membres. Faute de quorum, le président du Conseil adresse à nouveau une convocation aux membres et le Conseil se réunit à la date décidée par son président et ce dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de la première réunion, quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est confié à la direction générale de l'informatique et du développement des applications informatiques du ministère des affaires locales, qui est chargée notamment de préparer l'ordre du jour du conseil, d'adresser les convocations, d'établir les procès-verbaux des réunions et de manière générale de préparer les travaux du conseil et de tenir les dossiers.

Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres présents et dont une copie sera délivrée à chacun d'entre eux.

Art. 32 - Le ministre des affaires locales et le ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2020.

*Pour Contreseing
Le ministre des affaires
locales*

Lotfi Zitoun
*Le ministre des technologies
de la communication et de la
transformation digitale*
Mohamed Fadhel Kraiem

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 15 mai 2020, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif; ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013 - 4522 du 12 novembre 2013 portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-185 du 24 avril 2020, portant nomination de Monsieur Habib Jeridi, conseiller des services publics, chef de cabinet du ministre des affaires religieuses à compter du 16 mars 2020,

Vu l'arrêté du 16 mars 2020 portant mutation de l'intéressé auprès du ministère des affaires religieuses à compter du 16 mars 2020.

Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1^{er} de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Habib Jeridi, chef de cabinet du ministre des affaires religieuses, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires religieuses, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 16 mars 2020.

Tunis, le 15 mai 2020.

Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 15 mai 2020, portant délégation de signature

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-883 du 24 octobre 2018,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 28 juillet 2017, chargeant Monsieur Jamel Khenfir, ingénieur en chef, des fonctions de directeur des programmes et agréments à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire à compter du 18 août 2017,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 9 janvier 2019, portant nomination de Monsieur Jamel Khenfir, ingénieur en chef dans le grade d'ingénieur général.

Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Jamel Khenfir, ingénieur général, directeur des programmes et agréments à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est habilité à signer par délégation du ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 27 février 2020.

Tunis, le 15 mai 2020.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Moncef Sliti

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-313 du 15 mai 2020, modifiant et complétant le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'environnement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des Cabinets Ministériels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaire du tri et élimination des archives du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 94-1636 du 1^{er} août 1994, fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014, portant création des unités d'encadrement des investisseurs,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'expression "ministère de l'environnement et du développement durable" est remplacée par l'expression "ministère de l'environnement", et ce, dans l'intitulé du décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé et là où elle figure dans ses dispositions.

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article premier, du dernier alinéa de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5, des articles 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29 et 30 du décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) : Le ministère de l'environnement comprend outre le comité supérieur du ministère et la conférence des directeurs, les structures suivantes :

1. Le cabinet,
2. L'inspection générale,
3. Le secrétariat général,
4. La direction générale de la législation environnementale, des affaires juridiques et du contentieux,
5. Les services spécifiques,
6. Les services extérieurs.

Art. 4 (dernier alinéa nouveau) : Sont rattachées au cabinet, les structures suivantes :

- Le bureau d'ordre central,
- Le bureau de l'information, des relations publiques et de la sensibilisation environnementale,
- Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels,
- Le bureau des relations avec le citoyen,

- L'unité d'encadrement des investisseurs,

- La cellule centrale de gouvernance.

Art. 5 (dernier alinéa nouveau) : Le bureau d'ordre central est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale assisté par un chef de service d'administration centrale.

Art. 9 (nouveau) : L'unité d'encadrement des investisseurs est chargée notamment :

- d'informer les investisseurs des procédures administratives relatives à l'exercice des activités économiques,

- d'intervenir auprès des structures centrales ou régionales relevant du ministère et de coordonner entre elles afin de résoudre les problématiques qui entravent la mise en œuvre des projets,

- de suivre la mise en œuvre des mesures prises pour surmonter les difficultés qui entravent l'exécution des projets liés au domaine d'intervention du ministère,

- de soumettre des propositions de révision des textes législatifs et réglementaires afin de simplifier les procédures administratives et de faciliter l'exercice des activités économiques,

- de proposer toute mesure ou réforme susceptible d'aider les entreprises, les entrepreneurs et les investisseurs à s'acquitter de leurs obligations légales dans les meilleures conditions,

- d'émettre un avis sur les questions soumises au ministère qui sont directement ou indirectement liées à l'encadrement des investisseurs,

- d'aider les investisseurs à surmonter les difficultés qui les entravent, que ce soit dans leurs relations avec l'administration ou dans la mise en œuvre de leurs projets économiques, et ce, en coordination avec les structures intéressées.

L'unité d'encadrement des investisseurs est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 14 (nouveau) : Le secrétariat général est chargé sous l'autorité directe du ministre d'impulser les structures chargées de la gestion du personnel et du matériel, d'en assurer le contrôle administratif et de coordonner entre elles, ainsi que d'examiner tout dossier dont le ministre lui confie le traitement, la coordination ou le suivi. Il est dirigé par un secrétaire général de ministère.

Le secrétariat général est également chargé notamment de veiller à la bonne exécution des missions dévolues aux structures chargées de la gestion du personnel et du matériel, ainsi que d'assurer le suivi de l'exécution des dossiers à caractère administratif et financier.

Sont rattachées directement au secrétariat général les structures suivantes :

- la direction générale des affaires administratives et financières,
- la direction générale des technologies de l'information et de la communication,
- l'unité de suivi de l'activité des services extérieurs et de la tutelle sur les entreprises et établissements publics,
- le secrétariat permanent de la commission départementale de contrôle des marchés publics.

Art. 15 (nouveau) : La direction générale des affaires administratives et financières est chargée notamment :

- d'assurer la gouvernance de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du ministère,
- d'assurer les activités liées au programme de pilotage et d'appui et de renforcer les fonctions horizontales et communes entre les différents programmes de la mission environnement,
- de contribuer à la préparation du projet annuel de performance, du rapport annuel de performance, du cadre des dépenses à moyen terme et de la programmation annuelle des dépenses,
- d'assurer la coordination avec les chefs de programmes et de participer activement au dialogue de gestion,
- de déterminer la stratégie de développement des capacités professionnelles du personnel et d'acquisition des compétences dans le domaine de la prospective et de la veille administrative et d'appliquer les approches modernes dans le domaine de la gestion des ressources,
- de programmer et d'assurer l'acquisition, le stockage et la distribution de tout matériel, équipement et fourniture nécessaires, en coordination avec les administrations concernées,
- de superviser l'élaboration et l'exécution du budget du ministère et de tenir sa comptabilité générale,
- de gérer les bâtiments administratifs, les moyens de transport et les biens meubles et de veiller à leur maintenance,
- de suivre l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes de gestion des archives et des documents du ministère en coordination avec l'institution des archives nationales.

A cette fin, elle comprend :

1. la direction des ressources humaines,
2. la direction des affaires financières,

3. la direction du matériel, des équipements et des bâtiments,

4. la direction des archives et de la documentation.

Art. 16 (nouveau) : La direction générale des technologies de l'information et de la communication est chargée notamment :

- d'élaborer les plans stratégiques et opérationnels dans le domaine de l'intégration des technologies de l'information et de la communication et d'en fixer le chronogramme, le budget et les mécanismes d'exécution,
- de développer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au niveau des différentes structures du ministère et ce en veillant à l'exécution des plans stratégiques et opérationnels qui leur sont spécifiques,
- de conduire et suivre la réalisation des projets relatifs aux technologies de l'information et de la communication et de veiller à leur bonne exécution et ce en coordination avec les structures concernées,
- de suivre et d'évaluer les projets réalisés et de veiller à la cohérence des systèmes d'information avec la stratégie du ministère,
- de préparer les budgets des projets et d'estimer les besoins en termes de ressources humaines, techniques, financières et administratives,
- de suivre la veille technologique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication,
- de définir la politique du ministère relatives aux réseaux informatiques entre les structures centrales et les services extérieurs du ministère et de la mettre en application et ce en coordination avec les structures concernées,
- de garantir l'exploitation optimale des équipements physiques, des réseaux et des logiciels,
- de garantir la qualité des logiciels et des services électroniques,
- d'assurer la maintenance des réseaux, des équipements informatiques et de leurs systèmes de base,
- de préparer les programmes de formation, de mise à niveau et de développement des capacités des ressources humaines dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et ce en coordination avec les structures concernées,
- de déterminer les normes, référentiels et termes technologiques,
- de garantir la sécurité des équipements physiques, des réseaux, des systèmes, des données et des logiciels.

A cet effet, elle comprend:

1. La direction des études et de développement des systèmes d'information,

2. La direction de l'exploitation, de la maintenance et de la sécurité informatique.

Art. 17 (nouveau) : L'unité de suivi de l'activité des services extérieurs et de tutelle sur les établissements et entreprises publics est chargée notamment:

- d'étudier les organigrammes, les lois des cadres et les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

- de suivre la législation et la réglementation dans le domaine des établissements et entreprises publics et les programmes de restructuration,

- de proposer la nomination des membres des organes de gestion et de délibération des établissements et entreprises publics,

- d'examiner la rémunération des chefs des établissements et entreprises publics et d'étudier les régimes de rémunération et d'augmentation des salaires,

- de suivre les délibérations et décisions des conseils d'administration,

- de suivre les opérations de gestion et de fonctionnement des établissements et entreprises publics soumis à la tutelle du ministère du point de vue du respect de la législation et réglementation qui leur sont applicables, de leur adéquation avec les orientations générales de l'État dans le secteur d'activité dans lequel œuvre l'établissement ou l'entreprise et de leur concordance avec les principes et les règles de bonne gestion,

- d'approuver les contrats-programmes, les programmes de travail et les budgets prévisionnels et d'en suivre l'exécution,

- d'approuver les états financiers et les délibérations des conseils d'administration et des conseils de contrôle,

- d'approuver les régimes de rémunération et d'augmentation des salaires pour les personnels des entreprises publiques soumis à un accord d'entreprise,

- d'approuver les décisions de stage et les ordres de mission,

- de viser toute correspondance adressée au ministère des finances,

- d'étudier la situation financière des établissements et entreprises publics soumis à la tutelle du ministère,

- de suivre leurs activités, l'efficacité de leurs interventions et leur conformité à la législation et à la réglementation en vigueur,

- de suivre et d'évaluer des projets réalisés par établissements et entreprises publics,

- d'auditer les dossiers administratifs et financiers et de soumettre les violations enregistrées, le cas échéant, aux services d'inspection du ministère,

- de suivre et d'évaluer l'activité des services extérieurs du ministère, d'assurer la coordination entre eux et avec les services centraux et de proposer les mesures et les moyens susceptibles d'élever le niveau de leur performance.

L'unité de suivi de l'activité des services extérieurs et de tutelle sur les établissements et entreprises publics est dirigée par un directeur général d'administration centrale, assisté d'un directeur d'administration centrale.

Art. 18 (nouveau) : Le secrétariat permanent de la commission départementale de contrôle des marchés publics est chargé notamment :

- de recevoir et d'étudier les dossiers des marchés publics des différents acheteurs publics relevant du ministère,

- d'organiser les réunions de la commission départementale de contrôle des marchés publics, d'en proposer l'ordre du jour, d'en rédiger les procès-verbaux et de transmettre les avis de la commission aux acheteurs publics concernés,

- de suivre l'exécution des marchés publics et d'élaborer les rapports annuels d'activité,

- d'effectuer les consultations dans le domaine des marchés publics au profit des différents acheteurs publics,

- de coordonner avec les différentes structures qui interviennent dans le domaine des marchés publics,

- de donner son avis concernant les questions juridiques dans le domaine des marchés publics.

Le secrétariat permanent de la commission départementale de contrôle des marchés publics est dirigé par un directeur d'administration centrale, assisté d'un sous-directeur d'administration centrale et d'un chef de service d'administration centrale.

Art. 19 (nouveau) : La direction générale de la législation environnementale, des affaires juridiques et du contentieux est chargée notamment :

- d'assurer le rôle de conseiller juridique auprès du ministre et des différents services du ministère,

- d'étudier et de suivre les questions et les dossiers à caractère juridique qui lui sont confiés par le ministre,

- d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en rapport avec les missions du ministère, et ce, en coordination avec les services intéressés,

- d'émettre un avis sur les questions à caractère juridique et les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis,

- d'assurer le suivi des conventions et traités internationaux environnementaux et d'élaborer les projets de textes relatifs à leur ratification en coordination avec les services compétents,

- de réaliser les études nécessaires au développement et à l'actualisation des textes juridiques en matière d'environnement,

- d'étudier et de traiter les dossiers du contentieux et de représenter le ministère devant les tribunaux et les diverses autorités publiques.

A cet effet, la direction générale de la législation environnementale, des affaires juridiques et du contentieux comprend :

1. La direction des consultations et du contentieux,

2. La direction de la législation environnementale et des conventions internationales.

Art. 29 (nouveau) : La direction générale de la coopération internationale est chargée notamment :

- de suivre et de coordonner les questions relatives à la coopération internationale et aux relations extérieures qui concernent le ministère et les organismes placés sous sa tutelle,

- de développer les relations avec les organismes internationaux et régionaux qui traitent des questions relevant du domaine de compétence du ministère et des organismes placés sous sa tutelle,

- de représenter le ministère dans les négociations bilatérales, régionales et multilatérales qui sont en lien avec les attributions du ministère,

- de coordonner la participation des représentants du ministère et des organismes placés sous sa tutelle aux différentes manifestations internationales et régionales,

- de suivre la mise en œuvre des obligations découlant des conventions internationales et de l'adhésion aux processus environnementaux mondiaux,

- de prospector les opportunités de coopération internationale et de rechercher des sources de financement pour les projets environnementaux,

- de contribuer à la détermination de la liste des projets qu'il est proposé de financer dans le cadre de la coopération internationale,

- d'étudier et d'évaluer les dossiers des demandes de financement extérieur des projets et de participer à la discussion des conventions de leur financement en coordination avec les ministères et les organismes intéressés,

- de suivre la mise en œuvre des programmes et projets de coopération bilatérale et multilatérale avec les parties étrangères et de coordonner entre elles et entre les différentes structures du ministère et les établissements publics et entreprises publiques sous tutelle,

- d'élaborer et de suivre les dossiers des missions à l'étranger.

La direction générale de la coopération internationale comprend :

1. La direction de la coopération bilatérale qui comprend :

- la sous-direction de la coopération avec l'Europe et l'Amérique,

- le service de la coopération avec le monde arabe, l'Afrique et l'Asie.

2. La direction de la coopération multilatérale qui comprend :

- la sous-direction de la coopération avec les institutions financières et les fonds internationaux,

- le service de la coopération avec les organisations internationales et régionales.

Art. 30 (nouveau) : Les attributions et l'organisation des services extérieurs du ministère de l'environnement sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 3 - Il est ajouté au décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé, les articles 9 (bis), 15 (bis), 15 (ter), 15 (quater), 15 (quinquies), 16 (bis), 16 (ter), 19 (bis) et 19 (ter) comme suit :

Art. 9 (bis) : La cellule centrale de gouvernance est chargée notamment :

- de veiller à la bonne application des principes de la gouvernance et de la prévention de la corruption, conformément aux lois et à la réglementation en vigueur,

- de contribuer à l'instauration de programmes et de stratégies nationales et sectorielles et de plans d'action visant à mettre en œuvre les principes de gouvernance et de prévention de la corruption et de veiller à leur bonne application et évaluation conformément aux critères et indicateurs adoptés en la matière,

- de diffuser la culture de gouvernance et de transparence, les valeurs d'intégrité et de bonne gestion et de veiller au respect des codes de conduite et de déontologie professionnelles,

- d'organiser des séminaires se rapportant à la gouvernance et la prévention de la corruption et de représenter le ministère auprès des instances et structures intéressées par la gouvernance et la lutte contre la corruption,

- d'émettre un avis sur les programmes de formation et de renforcement des capacités du personnel en matière de gouvernance et de prévention de la corruption,

- de renforcer les relations de l'administration avec la société civile dans le cadre de l'impulsion du processus participatif et de concertation,

- d'émettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à la gouvernance et à la prévention de la corruption,

- de proposer les mécanismes et les procédures susceptibles de garantir l'exploitation optimale des ressources disponibles conformément aux principes de gouvernance,

- d'assurer le suivi des dossiers de corruption, notamment en ce qui concerne les mesures prises, le sort des affaires et les statistiques y afférentes, et ce, en coordination et concertation avec les services compétents du ministère.

La cellule centrale de gouvernance est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 15 (bis) : La direction des ressources humaines est chargée notamment :

- de gérer les ressources humaines conformément aux méthodes modernes,

- de traiter les questions à caractère administratif et disciplinaire qui concernent le personnel,

- d'organiser les concours et examens professionnels,

- de préparer et d'assurer le suivi des stages à l'étranger du personnel du ministère,

- de constituer les dossiers concernant la nomination aux emplois fonctionnels et d'élaborer les textes y afférents,

- d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer les programmes de formation et de développement des compétences en coordination avec les structures intéressées.

A cet effet, elle comprend la sous-direction des ressources humaines, de la formation et des concours qui comporte :

- le service de gestion du personnel,
- le service des concours et de la formation.

Art. 15 (ter) : La direction des affaires financières est chargée notamment :

- d'assurer la gouvernance de la gestion du budget et de rationaliser les dépenses,

- d'exécuter les activités liées au programme de pilotage et d'appui et de renforcer les fonctions horizontales et conjointes entre les différents programmes de la mission environnement,

- de tenir la comptabilité générale du budget.

A cet effet, elle comprend la sous-direction de la gestion financière et du budget qui comporte :

- le service de la gestion financière,
- le service du budget,
- le service des régies de paiement.

Art. 15 (quater) : La direction du matériel, des équipements et des bâtiments est chargée notamment :

- d'élaborer les dossiers des achats et de conclure les contrats relatifs aux services et acquisitions communes au ministère,

- d'assurer la sauvegarde et la maintenance des équipements, du matériel et des bâtiments,

- d'assurer la maintenance et la surveillance du parc automobile,

- de gérer et contrôler le magasin,

- d'inventorier les biens meubles et immeubles.

A cet effet, elle comprend la sous-direction de gestion des bâtiments et du matériel qui comporte :

- le service des ateliers et de la maintenance,
- le service des acquisitions et des équipements.

Art. 15 (quinquies) : La direction des archives et de la documentation est chargée notamment :

- de mettre en œuvre le programme de gestion des documents courants ou reçus par les services du ministère dans l'exercice de leur activité et des archives intermédiaires et ce, en collaboration avec l'institution des archives nationales,

- d'assurer le traitement électronique des documents administratifs,

- d'acquérir et d'organiser les documents et de les mettre à la disposition des utilisateurs,

- de développer les systèmes des archives et de l'utilisation électronique et d'en assurer la sécurité,

- de promouvoir les attributs de la culture de l'échange électronique des documents et des archives,

- d'encourager les initiatives et les échanges d'expériences dans le domaine de la numérisation des documents et archives, et ce, aux niveaux central et régional,

- de recourir à des normes et spécifications pour déterminer les documents qui font partie des archives électroniques,

- de suivre les développements technologiques et juridiques dans le domaine des archives électroniques.

A cet effet, elle comprend la sous-direction de gestion des archives qui comporte :

- le service des archives courantes et intermédiaires,
- le service de numérisation et des systèmes électroniques.

Art. 16 (bis) : La direction des études et de développement des systèmes d'information est chargée notamment :

- de diagnostiquer et d'étudier les outils d'informatique et de communications susceptibles de concrétiser la stratégie du ministère,
- d'élaborer les plans directeurs stratégiques et opérationnels du ministère,
- de veiller à la bonne exécution des projets informatiques et à leur coordination afin de garantir leur cohérence et leur intégration,
- d'élaborer les spécifications des équipements et logiciels informatiques à acquérir et de suivre l'exécution des marchés,
- d'élaborer les spécifications relatives à la conception, la programmation et la documentation techniques,
- d'assurer une veille technologique et d'élaborer les programmes de mise à niveau en la matière.

A cet effet, elle comprend la sous-direction de développement des systèmes d'information qui comporte le service de développement des systèmes et de l'intégration.

Art. 16 (ter) : La direction de l'exploitation, de la maintenance et de la sécurité informatique est chargée notamment :

- d'assurer la continuité de l'utilisation du matériel et des systèmes informatiques,
- d'assurer la sécurité des systèmes d'information,
- de concevoir et de mettre en place les moyens susceptibles d'assurer la continuité de l'exploitation des applications installées,
- d'assurer l'entretien et la maintenance de l'infrastructure de traitement de l'information et de communication.

A cet effet, elle comprend la sous-direction de l'exploitation et de la maintenance qui comporte le service d'exploitation et de maintenance des équipements et des applications.

Art. 19 (bis) : La direction des consultations et du contentieux est chargée notamment :

- d'émettre un avis concernant les consultations qui lui sont soumises par les services centraux du ministère et les établissements et entreprises relevant de sa tutelle,
- d'assurer le suivi et le traitement de tous les contentieux qui concernent le ministère,
- de représenter le ministère devant les tribunaux et auprès des différentes autorités publiques et sécuritaires.

A cet effet, elle comprend la sous-direction des consultations qui comporte le service du contentieux.

Art. 19 (ter) : La direction de la législation environnementale et des conventions internationales est chargée notamment :

- d'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs au domaine environnemental,
- de contribuer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires,
- d'étudier les conventions et traités internationaux en matière d'environnement et d'élaborer les projets de textes relatifs à leur ratification, et ce, en coordination avec les services compétents.

A cet effet, elle comprend la sous-direction de la législation environnementale qui comporte :

- le service de la législation,
- le service des conventions internationales.

Art. 4 - L'intitulé du titre IV du décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

"Le secrétariat général"

Art. 5 - Il est ajouté au décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé, un titre IV (bis) comprenant les articles 19 (bis) et 19 (ter) ci-dessus, et son intitulé est ainsi rédigé :

Titre IV (bis)

**"La direction générale de la législation
environnementale, des affaires juridiques et du
contentieux".**

Art. 6 - Sont abrogées les dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé.

Art. 7 - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2020.

*Pour Contreseing
Le ministre de
l'environnement*
Chokri Ben Hassen

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

**Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
29 avril 2020.**

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est attribuée à madame Ghada Chemli Ben Abdelaziz, administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée des fonctions d'inspecteur principal à l'inspection générale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

**Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
29 avril 2020.**

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est attribuée à madame Imen Hajaji épouse Maaouia, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

**Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
29 avril 2020.**

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est attribuée à madame Souleima Ben Moussa épouse Salem, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée des fonctions de sous-directeur de la gestion administrative du personnel enseignant et de la recherche à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

**Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
23 avril 2020.**

Madame Kalthoum Ayedi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions d'inspecteur principal adjoint à l'inspection générale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
23 avril 2020.**

Madame Afifa Braiek, administrateur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de chef de service du contentieux de l'excès de pouvoir à la sous-direction du contentieux administratif à la direction du contentieux à la direction générale des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus